คำพิพากษาศาลอุทธรณ์คดีชำนัญพิเศษที่ ๗๕๓/๒๕๖๙

บริษัท ซ จำกัด โจทก์

พนักงานตรวจแรงงาน จำเลย

นางสาว ล จำเลยร่วม

ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา ๕๘๓

ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณความแพ่ง มาตรา ๕๗ (๓)

พระราชบัญญัติจัดตั้งศาลแรงงานและวิธีพิจารณาคดีแรงงาน พ.ศ. ๒๕๒๒ มาตรา ๓๑, ๕๔ วรรคหนึ่ง

เรื่อง โจทก์ฟ้องเพิกถอนคำสั่งพนักงานตรวจแรงงานที่สั่งให้โจทก์ซึ่งเป็นนายจ้างจ่ายค่าชดเชยและค่าจ้างแทนการบอกกล่าวล่วงหน้าให้แก่จำเลยร่วมซึ่งเป็นลูกจ้าง ศาลอุทธรณ์คดีชำนัญพิเศษพิจารณาแล้วเห็นว่า การทำงานของจำเลยร่วมไม่ต้องปฏิบัติตามข้อบังคับเกี่ยวกับการทำงาน ไม่ต้องลงบันทึกเวลาเข้าและออกจากการทำงาน ทั้งไม่ต้องมาทำงานทุกวัน และไม่ปรากฏว่าโจทก์เคยลงโทษจำเลยร่วมเนื่องจากการไม่มาทำงาน พฤติการณ์ดังกล่าวแสดงว่าการทำงานของจำเลยร่วมไม่อยู่ในอำนาจบังคับบัญชาของโจทก์ จำเลยร่วมจึงไม่เป็นลูกจ้างโจทก์ พิพากษาเพิกถอนคำสั่งพนักงานตรวจแรงงาน

โจทก์ฟ้องว่า เมื่อวันที่ ๑๐ กรกฎาคม ๒๕๖๖ โจทก์ได้รับคำสั่งของจำเลยในฐานะพนักงานตรวจแรงงานสำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัด ลงวันที่ ๒๗ มิถุนายน ๒๕๖๖ ให้โจทก์จ่ายค่าชดเชย ๓๒๗,๖๐๐ บาท และค่าจ้างแทนการบอกกล่าวล่วงหน้า ๑๐๙,๒๐๐ บาท แก่นางสาว ล ลูกจ้าง ซึ่งโจทก์ไม่เห็นด้วย เนื่องจากนางสาว ล ไม่ใช่ลูกจ้าง แต่เป็นผู้บริหารของโจทก์จึงไม่ได้อยู่ภายใต้การบัญชาและข้อบังคับ เกี่ยวกับการทำงานของโจทก์ หากเป็นลูกจ้างโจทก์ไม่ได้เลิกจ้างเพียงปลดออกจากตำแหน่งผู้บริหาร ขอให้เพิกถอนคำสั่งของจำเลย

จำเลยให้การว่า คำสั่งของจำเลยให้ฐานะพนักงานตรวจแรงงาน เป็นคำสั่งที่ชอบด้วยเหตุผลข้อเท็จจริง และกฎหมายแล้ว ขอให้ยกฟ้อง

ระหว่างพิจารณา ศาลแรงงานภาค ๒ มีคำสั่งเรียกนางสาว ล เข้ามาเป็นจำเลยร่วม จำเลยร่วมให้การว่า จำเลยร่วมเป็นลูกจ้างของโจทก์ทำงานภายใต้บังคับบัญชาของนาย จ ประธานโจทก์ โดยต้องรายงานขอความเห็นและขออนุมัติในเรื่องต่าง ๆ จำเลยร่วมต้องปฏิบัติตามระเบียบข้อบังคับเกี่ยวกับการทำงานของโจทก์ ไม่มีเหตุเพิกถอนคำสั่งของจำเลย ขอให้ยกฟ้องและขอให้โจทก์ปฏิบัติตามคำสั่งของจำเลย พร้อมชำระดอกเบี้ยตามกฎหมายให้แก่จำเลยร่วม

ศาลแรงงานภาค ๒ พิจารณาแล้ว พิพากษายกฟ้อง

โจทก์อุทธรณ์

ศาลอุทธรณ์คดีชำนัญพิเศษ พิพากษายกคำพิพากษาศาลแรงงานภาค ๒ และให้ย้อนสำนวนไปให้ศาลแรงงานภาค ๒ พิจารณาและรับฟังข้อเท็จจริงให้ครบถ้วนแล้วพิพากษาคดีใหม่ตามรูปคดี

ศาลแรงงานภาค ๒ พิจารณาใหม่แล้ว พิพากษาให้เพิกถอนคำสั่งของพนักงานตรวจแรงงาน สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัด ลงวันที่ ๒๗ มิถุนายน ๒๕๖๖

จำเลยร่วมอุทธรณ์

ศาลอุทธรณ์คดีชำนัญพิเศษ แผนกคดีแรงงานตรวจสำนวนประชุมปรึกษาแล้ว ศาลแรงงานภาค ๒ ฟังข้อเท็จจริงว่า โจทก์เป็นนิติบุคคลประเภทบริษัทจำกัด มีนาย จ เป็นประธานบริษัท เมื่อวันที่ ๗ ตุลาคม ๒๕๖๔ โจทก์รับจำเลยร่วมเข้าทำงานในตำแหน่งสุดท้ายรองประธานบริษัท รับค่าตอบแทนเป็นรายเดือน กำหนดจ่ายทุกวันที่ ๑๘ ของเดือน ในช่วงเดือนกันยายน ๒๕๖๕ จำเลยร่วมเดินทางกลับสาธารณรัฐประชาชนจีน โจทก์คงจ่ายค่าจ้างให้แก่จำเลยร่วมตลอดมา ขณะจำเลยร่วมอยู่ต่างประเทศก็ทำงานโดยส่งงานแอปพลิเคชันต่อมาวันที่ ๑๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๖ นาย จ ถึงแก่ความตาย โจทก์ให้จำเลยร่วมพ้นจากตำแหน่งรองประธานบริษัท วันที่ ๓๐ มีนาคม ๒๕๖๖ จำเลยร่วมจึงยื่นคำร้องต่อจำเลยว่า โจทก์เลิกจ้างไม่จ่ายค่าชดเชยและค่าจ้างแทนการบอกกล่าวล่วงหน้า จำเลยสอบสวนแล้วมีคำสั่งพนักงานตรวจแรงงานให้โจทก์จ่ายค่าชดเชย ๓๒๗,๖๐๐ บาท และค่าจ้างแทนการบอกกล่าวล่วงหน้า ๑๐๙,๒๐๐ บาท พร้อมดอกเบี้ย โดยจำเลยร่วมรับว่าการทำงานไม่ต้องปฏิบัติตามข้อบังคับเกี่ยวกับการทำงาน เนื่องจากได้รับอนุญาตจากนาย จ ผู้บังคับบัญชาและช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ จำเลยร่วมหยุดงาน ๔ วัน โดยไม่ต้องยื่นใบลา ศาลแรงงานภาค ๒ วินิจฉัยว่า การทำงานของจำเลยร่วมไม่ต้องปฏิบัติตามข้อบังคับเกี่ยวกับการทำงาน ไม่ต้องลงบันทึกเวลาเข้าและออกการทำงาน ทั้งไม่ต้องมาทำงานทุกวัน ไม่ปรากฏว่าโจทก์เคยลงโทษจำเลยร่วมเนื่องจากไม่มาทำงาน แสดงว่าจำเลยร่วมเป็นผู้บริหารระดับสูงไม่ต้องอยู่ภายใต้ข้อบังคับเกี่ยวกับการทำงานของโจทก์ การสนทนาผ่านแอปพลิเคชันเป็นการปรึกษากับผู้บริหารของโจทก์เกี่ยวกับการทำธุรกิจในสาธารณรัฐประชาชนจีน มิใช่การขออนุมัติจากโจทก์ พฤติกรรมดังกล่าวแสดงว่าการทำงานของจำเลยร่วมไม่อยู่ในอำนาจบังคับบัญชาของโจทก์ จำเลยร่วมจึงไม่เป็นลูกจ้างโจทก์ การปลดหรือเลิกจ้างจำเลยร่วมนั้นโจทก์ไม่ต้องรับผิดจ่ายค่าชดเชยและค่าจ้างแทนการบอกกล่าวหน้า ให้เพิกถอนคำสั่งพนักงานตรวจแรงงาน สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัด ลงวันที่ ๒๗ มิถุนายน ๒๕๖๖

ที่จำเลยร่วมอุทธรณ์ว่า ศาลแรงงานภาค ๒ ไม่ได้วินิจฉัยเรื่องอำนาจฟ้องของโจทก์ เนื่องจากคดีแรงงานมุ่งคุ้มครองสิทธิประโยชน์ของลูกจ้าง การที่โจทก์ปฏิเสธความสัมพันธ์การเป็นนายจ้างลูกจ้างมากล่าวอ้างในชั้นศาลขัดต่อเจตนารมณ์ของกฎหมายแรงงาน ทั้งชั้นพนักงานตรวจแรงงาน นางสาว อ หัวหน้าฝ่ายทรัพยากรบุคคลให้การว่า โจทก์ว่าจ้างจำเลยร่วมทำงานในตำแหน่งรองประธานบริษัท รับค่าจ้างเดือนละ ๑๐๙,๒๐๐ บาท โดยทำสัญญาจ้างงานกำหนดทำงานสัปดาห์ละ ๖ วัน วันจันทร์ถึงวันเสาร์ เวลา ๘ ถึง ๑๗ นาฬิกา เวลาพัก ระหว่างเวลา ๑๒.๑๑ ถึง ๑๓ นาฬิกา จำเลยร่วมไม่ต้องลงเวลาทำงานเนื่องจากเป็นผู้บริหาร ข้อเท็จจริงจึงรับฟังได้ตามพยานหลักฐานว่า จำเลยร่วมเป็นลูกจ้างโจทก์ โดยไม่ปรากฏ

ข้อเท็จจริงว่า โจทก์มีพยานหลักฐานให้ฟังข้อเท็จจริงเป็นอย่างอื่นได้ว่า จำเลยมิใช่ลูกจ้างโจทก์ หรือคำให้การของนางสาว อ ไม่ถูกต้อง โจทก์ให้การในชั้นพนักงานตรวจแรงงานว่า จำเลยร่วมละทิ้งหน้าที่ไปเป็นเวลานานไม่กลับมาทำงานโดยไม่มีเหตุอันสมควร คดีย่อมไม่มีประเด็นว่า จำเลยร่วมเป็นลูกจ้างโจทก์หรือไม่ ที่ศาลแรงงานภาค ๒ กำหนดประเด็นว่าจำเลยร่วมเป็นลูกจ้างโจทก์หรือไม่ เป็นการใช้ดุลยพินิจไม่ชอบ ทั้งโจทก์ทราบดีว่าจำเลยร่วมเป็นลูกจ้างโจทก์ การใช้สิทธิฟ้องเป็นคดีนี้เป็นการใช้สิทธิโดยไม่สุจริต เพื่อหลีกเลี่ยงการจ่ายค่าชดเชยและค่าจ้างแทนการบอกกล่าวล่วงหน้านั้น ล้วนเป็นการโต้แย้งดุลพินิจในการดำเนินกระบวนพิจารณาและรับฟังพยานหลักฐานของศาลแรงงานภาค ๒ เพื่อนำไปสู่ข้อกฎหมายว่าศาลแรงงานภาค ๒ พิจารณาคดีไม่ชอบด้วยกฎหมาย อันเป็นอุทธรณ์ในข้อเท็จจริงซึ่งต้องห้ามมิให้อุทธรณ์ ศาลอุทธรณ์คดีชำนัญพิเศษไม่รับวินิจฉัย

ที่จำเลยร่วมอุทธรณ์ว่า จำเลยร่วมเบิกความว่า จำเลยร่วมทำงานต้องปฏิบัติตามกฎระเบียบข้อบังคับในการทำงานของบริษัท การที่ศาลแรงงานภาค ๒ ฟังข้อเท็จจริงว่า จำเลยร่วมเบิกความว่า จำเลยร่วมไม่ต้องปฏิบัติตามปฏิบัติตามข้อบังคับในการทำงานของโจทก์ เนื่องจากได้รับอนุญาตจากนาย จ ซึ่งเป็นผู้บังคับบัญชา เป็นการฟังข้อเท็จจริงนอกสำนวนและวินิจฉัยข้อเท็จจริงขัดแย้งกับพยานหลักฐานในสำนวนนั้น ตามคำพิพากษาของศาลแรงงานภาค ๒ เป็นการสรุปหรือรวบรวมพยานหลักฐานของฝ่ายจำเลยร่วมแล้วนำไปพิจารณากับพยานหลักฐานอื่น เพื่อสรุปข้อเท็จจริงถึงการทำงานของจำเลยร่วม ดังนั้นอุทธรณ์ของจำเลยร่วมในข้อนี้จึงเป็นการโต้แย้งดุลพินิจในการรับฟังพยานหลักฐานของศาลแรงงานภาค ๒ อันเป็นอุทธรณ์ในข้อเท็จจริงซึ่งต้องห้ามมิให้อุทธรณ์ ศาลอุทธรณ์คดีชำนัญพิเศษไม่รับวินิจฉัย

ที่จำเลยร่วมอุทธรณ์ว่า ศาลแรงงานภาค ๒ ไม่วินิจฉัยขัดต่อสู้ของจำเลยร่วมที่นำสืบว่า จำเลยร่วมไม่ได้ถือหุ้น ไม่ได้เป็นกรรมการที่มีอำนาจลงลายมือชื่อ จำเลยร่วมทำงานในตำแหน่งผู้บริหาร จึงไม่ต้องสแกนลายนิ้วมือเข้าออกทำงาน และไม่ต้องยื่นใบลาเหมือนกับบริษัททั่วไป หนังสือรับรองการทำงานรับรองว่า จำเลยร่วมเป็นพนักงานของโจทก์ตั้งแต่วันที่ ๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๖ อันเป็นหลักฐานสำคัญที่แสดงว่าจำเลยร่วมเป็นลูกจ้างโจทก์ คำพิพากษาของศาลแรงงานภาค ๒ จึงไม่ได้กล่าวหรือแสดงข้อเท็จจริงที่ฟังได้โดยสรุปและคำวินิจฉัยในประเด็นแห่งคดีพร้อมด้วยเหตุผลของคำวินิจฉัย เป็นการไม่ชอบด้วยกฎหมายก็ดี จำเลยนำสืบว่า จำเลยร่วมจะรายงานขอความเห็นและขออนุมัติในเรื่องต่าง ๆ จากนาย จ ประธานบริษัท ซึ่งเป็นผู้บังคับบัญชาผ่านแอปพลิเคชัน โดยส่วนใหญ่และจะเป็นการรายงานขอความเห็นและขออนุมัติในเรื่องต่าง ๆ ทางโทรศัพท์ในแอปพลิเคชัน การที่ศาลแรงงานภาค ๒ วินิจฉัยว่า บทสนทนาผ่านแอปพลิเคชันดังกล่าวว่าเป็นเรื่องจำเลยร่วมพูดคุยเกี่ยวกับธุรกิจในสาธารณรัฐประชาชนจีน เป็นเพียงการปรึกษากับผู้บริหารไม่ใช่การขออนุมัติจากโจทก์ เป็นการวินิจฉัยไม่ชอบด้วยกฎหมายก็ดี ศาลแรงงานภาค ๒ กำหนดประเด็นว่าโจทก์เป็นนายจ้างของจำเลยร่วมหรือไม่ แล้ววินิจฉัยในประเด็นดังกล่าว อันเป็นการกำหนดประเด็นวินิจฉัยขัดแย้งกับประเด็นว่า กรณีมีเหตุให้เพิกถอนคำสั่งของจำเลย ลงวันที่ ๒๗ มิถุนายน ๒๕๖๖ หรือไม่ อันเป็นการวินิจฉัยไม่ครบถ้วนตามประเด็นข้อพิพาทก็ดีนั้น ล้วนเป็นการโต้แย้งดุลพินิจในการรับฟัง

พยานหลักฐานของศาลแรงงานภาค ๒ เพื่อจะให้รับฟังว่าพยานหลักฐานของจำเลยร่วมฟังได้ว่า จำเลยร่วมเป็นลูกจ้างโจทก์ อันเป็นอุทธรณ์ในข้อเท็จจริงซึ่งต้องห้ามมิให้อุทธรณ์ ศาลอุทธรณ์คดีชำนัญพิเศษไม่รับวินิจฉัย

ส่วนที่จำเลยร่วมอุทธรณ์ว่า การที่ศาลแรงงานภาค ๒ ตีความว่า บุคคลที่เป็นลูกจ้างต้องอยู่ในอำนาจบังคับบัญชา ต้องปฏิบัติตามคำสั่ง ระเบียบ และข้อบังคับเกี่ยวกับการทำงานของบุคคลที่เป็นนายจ้าง โดยที่บทบัญญัติดังกล่าวไม่มีเจตนาหรือเคร่งครัดว่า ลูกจ้างที่ไม่ปฏิบัติตามข้อบังคับเกี่ยวกับการทำงานข้อหนึ่งข้อใดแล้ว ไม่มีฐานะเป็นลูกจ้าง ซึ่งจำเลยร่วมได้ปฏิบัติตามข้อบังคับเกี่ยวกับการทำงานของโจทก์ เมื่อจำเลยร่วมทำงานในตำแหน่งผู้บริหารได้รับการยกเว้นไม่ต้องลงบันทึกเวลาเข้าออกงาน ไม่ต้องยื่นใบลาเป็นหนังสือ การตีความเคร่งครัดดังกล่าวเป็นการขัดต่อธรรมเนียมปฏิบัติของพนักงานในระดับผู้บริหารของโจทก์นั้น อุทธรณ์ของจำเลยร่วมในข้อนี้เป็นการโต้แย้งการใช้ดุลพินิจในการรับฟังพยานหลักฐานของศาลแรงงานภาค ๒ ที่ฟังข้อเท็จจริงว่า จำเลยร่วมจึงไม่ใช่ลูกจ้างของโจทก์ อันเป็นอุทธรณ์ในข้อเท็จจริงซึ่งต้องห้ามมิให้อุทธรณ์ ศาลอุทธรณ์คดีชำนัญพิเศษไม่รับวินิจฉัยเช่นกัน

พิพากษายกอุทธรณ์ของจำเลยร่วม

หมายเหตุ คำพิพากษาศาลอุทธรณ์คดีชำนัญพิเศษที่ยังไม่ถึงที่สุด ศาลฎีกาอาจมีคำพิพากษาเปลี่ยนแปลงได้
